**Министерство внутренних дел Российской Федерации**
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
**«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Кафедра уголовного права и криминологии

# КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Уголовное право»
на тему: «Уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией»

Выполнил(а): _____
Научный руководитель: _____

Барнаул
2026

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ.....3
ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРОСТИТУЦИИ И ПРИЗНАКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В НЕЁ.....6
1.1. Развитие правового регулирования проституции в России и международные стандарты.....6
1.2. Объект и признаки объективной и субъективной сторон вовлечения в занятие проституцией.....10
ГЛАВА 2. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ И ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ ДЕЯНИЙ.....16
2.1. Квалифицированные виды вовлечения в занятие проституцией.....16
2.2. Отграничение вовлечения в занятие проституцией от смежных преступлений и административных правонарушений.....20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....28

# ВВЕДЕНИЕ

Достоинство личности и право на личную неприкосновенность, закреплённые в статьях 21 и 22 Конституции Российской Федерации, исключают превращение человека в средство удовлетворения чужого интереса[1]. Уголовный закон охраняет эти блага в главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», где статья 240 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией[2]. Норма немногословна, но её применение сталкивается с двумя трудностями: закон не определяет ни понятие проституции, ни понятие вовлечения, а разграничение статьи 240 со статьёй 241 Уголовного кодекса Российской Федерации и со статьями 6.11 и 6.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях остаётся неочевидным.

Актуальность темы определяется тремя обстоятельствами. Первое — крайне низкие показатели применения нормы. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за 2024 г. по части 1 статьи 240 не осуждён ни один человек, по части 2 — 14, по части 3 — 42; за 2025 г. — ноль, 11 и 57 человек соответственно[3]. При этом по статье 241 Уголовного кодекса Российской Федерации за 2024 г. осуждено 337 человек по части первой и 21 по части второй, за 2025 г. — 419 и 34. Такое соотношение показывает, что практика предпочитает вменять организацию занятия проституцией, а не вовлечение в него. Второе обстоятельство — отсутствие легальных определений ключевых терминов, из-за чего квалификация зависит от доктринальных подходов. Третье — международные обязательства Российской Федерации, вытекающие из Конвенции о борьбе с торговлей

---

[1] Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статьи 21, 22.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 240.

[3] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год.

людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г., которая требует наказывать сводничество и эксплуатацию проституции даже при согласии потерпевшего[4].

Степень научной разработанности темы. Природу вовлечения в занятие проституцией и его соотношение с организацией занятия проституцией исследовал Р.Б. Осокин, сформулировавший критерии отграничения статей 240 и 241 Уголовного кодекса Российской Федерации от торговли людьми и от использования рабского труда. Проблемы законодательной регламентации нормы рассматривали С.В. Кудрявцева и А.С. Брылева, а также Б.Н. Кадников и Ю.П. Смирнов, обратившие внимание на неопределённость термина «вовлечение». Ответственность за занятие проституцией и сексуальную эксплуатацию анализировал Ф.Н. Кадников, вопросы квалификации преступлений, связанных с эксплуатацией проституции, — Р.Д. Шарапов. Особенностям ответственности за вовлечение несовершеннолетних посвящены работы Е.В. Царева, А.Н. Мяхановой, Ж.П. Гунзынова и Ю.Е. Буинова, а сравнительно-правовой анализ законодательства Китая, Монголии и России провели Д.В. Синьков, О.Б. Бальчиндоржиева и их соавторы. Понятие проституции уточнено М.В. Минстер и И.С. Павловским, отграничение от торговли людьми — Ю.В. Ловчиковой, критика конструкции статей 240 и 241 — И.С. Алихаджиевой. При этом комплексного анализа статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации с учётом изменений 2013–2022 гг. и данных судебной статистики последних двух лет в литературе не предложено.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в связи с уголовно-правовой охраной общественной нравственности и личной неприкосновенности от вовлечения в занятие проституцией. Предметом исследования являются норма статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации, смежные составы, практика их применения и положения доктрины.

---

[4] Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами: одобрена резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 2 декабря 1949 г., статья 1.

Цель работы — установить содержание признаков вовлечения в занятие проституцией и определить критерии его отграничения от смежных деяний. Для достижения цели поставлены четыре задачи: проследить развитие правового регулирования проституции в России и оценить влияние международных обязательств; раскрыть объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону состава; охарактеризовать квалифицированные виды; выявить критерии отграничения статьи 240 от статей 240.1 и 241 Уголовного кодекса Российской Федерации, от торговли людьми и от административных правонарушений.

Методологическую основу составили диалектический метод, формально-логический и историко-правовой методы, сравнительно-правовой метод (при сопоставлении отечественного законодательства с законодательством государств — участников Содружества Независимых Государств) и анализ судебной практики. Эмпирическую базу образовали данные формы № 10-а за 2024 и 2025 гг. и определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 86-О05-5.

Структура работы обусловлена целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав с четырьмя параграфами, заключения и списка использованных источников. Первая глава посвящена социально-правовой природе проституции и признакам состава, вторая — квалифицированным видам и отграничению от смежных деяний. Апробация результатов проведена на кафедре уголовного права и криминологии Барнаульского юридического института МВД России.

# ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРОСТИТУЦИИ И ПРИЗНАКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В НЕЁ

## 1.1. Развитие правового регулирования проституции в России и международные стандарты

Долгое время российское право не знало самостоятельного состава вовлечения в занятие проституцией. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. содержал статью 226 «Содержание притонов и сводничество», наказывавшую содержание притонов разврата, сводничество с корыстной целью, а равно содержание игорных притонов лишением свободы до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой[1]. Вовлечение как таковое упоминалось только применительно к несовершеннолетним: статья 210 Уголовного кодекса РСФСР предусматривала ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, пьянство, занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми, а равно за использование несовершеннолетних для целей паразитического существования[2].

Отсюда следует вывод, значимый для современного толкования: до 1997 г. вовлечение взрослого лица в занятие проституцией не образовывало самостоятельного преступления, а сводничество понималось как посредничество между лицом, занимающимся проституцией, и её клиентом. Уголовный кодекс Российской Федерации криминализовал именно воздействие на волю вовлекаемого лица, сохранив норму об организации отдельно: в первом случае страдает личная свобода конкретного человека, во втором — установленный порядок общественной нравственности в целом.

Международно-правовая основа нормы сформировалась раньше национальной. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, одобренная резолюцией 317 (IV) Генеральной

---

[1] Уголовный кодекс РСФСР: утверждён Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу), статья 226.

[2] Уголовный кодекс РСФСР: утверждён Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу), статья 210.

Ассамблеи Организации Объединённых Наций 2 декабря 1949 г., обязала государства наказывать каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия этого лица, а равно эксплуатирует проституцию другого лица[1]. Статья 2 той же Конвенции требует наказывать содержание дома терпимости, управление им, финансирование, а также сдачу в аренду помещения с осознанием того, что оно будет использовано в целях проституции третьих лиц[2]

Принципиальное значение имеет оговорка «даже с согласия этого лица»: согласие вовлекаемого не исключает преступности деяния, а сама Конвенция исходит из аболиционистского подхода, при котором проституция рассматривается как форма эксплуатации, а не как допустимая сфера услуг. Российский законодатель воспринял эту логику частично: занятие проституцией осталось административным правонарушением по статье 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, тогда как действия третьих лиц, извлекающих выгоду из этого занятия, криминализованы.

Правовое регулирование проституции в России прошло несколько этапов. В дореволюционный период существовал надзор за домами терпимости: А.Н. Мяханова, Ж.П. Гунзынов и Ю.Е. Буинов на материалах Республики Бурятия показывают, что врачебно-полицейские комитеты вели списки женщин, оказывавших сексуальные услуги, и не допускали в эту сферу лиц моложе восемнадцати лет[3]. В советский период проституция рассматривалась как социальное явление, подлежащее искоренению, а уголовная ответственность устанавливалась за содержание притонов и сводничество. В постсоветский

---

[1] Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами: одобрена резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 2 декабря 1949 г., статья 1.

[2] Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами: одобрена резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 2 декабря 1949 г., статья 2.

[3] Мяханова А.Н., Гунзынов Ж.П., Буинов Ю.Е. Современные и дореволюционные аспекты вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией в России (на примере Республики Бурятия) // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2022. № 1. С. 55–63.

период сложилась действующая модель, сочетающая административную ответственность за занятие проституцией и уголовную ответственность за вовлечение в неё, организацию и получение дохода.

Современный этап связан с двумя законодательными решениями. Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ исключил из части третьей статьи 240 слово «заведомо» и дополнил санкцию указанием на лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью и на ограничение свободы[1]. Нынешняя редакция статьи 240 восходит к Федеральному закону от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, которым норма была изложена в действующей конструкции, а Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ дополнил санкцию части первой принудительными работами на срок до трёх лет[2]. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ дополнил Уголовный кодекс статьёй 240.1 об ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет лицом, достигшим восемнадцати лет[3]. Одновременно тем же законом из статей 134 и 135 Уголовного кодекса Российской Федерации исключены слова «и половой зрелости», что устранило оценочный признак, затруднявший квалификацию.

Доктрина не выработала единого понятия проституции, и это прямо влияет на применение статьи 240. М.В. Минстер и И.С. Павловский, анализируя определение и признаки проституции, указывают, что в науке конкурируют несколько подходов, различающихся отношением к систематичности, возмездности и внебрачному характеру отношений, а отсутствие легального определения затрудняет отграничение проституции от

---

[1] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних: Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ, статья 1, пункт 19.

[2] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, статья 1, пункт 156.

[3] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ, статья 1.

иных сексуализированных форм девиантного поведения[1]. Наиболее распространённым остаётся понимание проституции как систематического вступления в сексуальные отношения за вознаграждение, при котором вознаграждение выступает основным мотивом.

Из этого определения вытекают три признака, которые необходимо устанавливать по каждому делу: систематичность (неоднократность), возмездность и обусловленность сексуального контакта именно вознаграждением. Единичный акт за плату проституцией не образует, а значит, и вовлечение в него не может квалифицироваться по статье 240. Однако на практике разграничение вызывает трудности, поскольку систематичность устанавливается через показания и материалы оперативно-розыскной деятельности, а не через документы.

Полезным для оценки отечественной модели является обращение к опыту государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Д.В. Синьков, О.Б. Бальчиндоржиева, А.Н. Мяханова и их соавторы, сопоставляя законодательство Китая, Монголии и России, отмечают, что китайский закон устанавливает самостоятельную ответственность для работников гостиниц, предприятий питания и такси, которые, используя условия своей деятельности, вовлекают постояльцев и клиентов в занятие проституцией[2]. Российскому законодательству такой нормы неизвестно, и это показывает, что отечественная модель является не единственно возможной, но одной из наиболее последовательных в части защиты воли потерпевшего.

Подводя итог, можно констатировать, что статья 240 Уголовного кодекса Российской Федерации является относительно новой нормой, не имеющей прямого аналога в советском законодательстве. Её международно-правовая

---

[1] Минстер М.В., Павловский И.С. Определение понятия и признаки проституции: проблемные аспекты в теории и юридической практике // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. № 4.

[2] Синьков Д.В., Бальчиндоржиева О.Б., Мяханова А.Н., Цэнгэл С.Д., Гунзынов Ж.П. Некоторые аспекты вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией по уголовному законодательству Китая и Монголии (сравнительно-правовой анализ с отдельными нормами законодательства России) // Baikal Research Journal. 2022. Т. 13. № 4. DOI: 10.17150/2411-6262.2022.13(4).22.

основа закреплена Конвенцией 1949 г., требующей наказывать вовлечение даже при согласии потерпевшего. Вместе с тем национальная модель остаётся компромиссной: занятие проституцией наказуемо административно, а уголовная ответственность наступает лишь за действия третьих лиц. Отсутствие легального определения проституции и вовлечения перекладывает основную нагрузку на доктрину и судебное усмотрение, что и порождает основные практические проблемы.

## 1.2. Объект и признаки объективной и субъективной сторон вовлечения в занятие проституцией

Определение объекта посягательства имеет не только теоретическое, но и прикладное значение: от него зависит разграничение статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации со смежными нормами. Родовым объектом выступают общественная безопасность и общественный порядок, поскольку глава 25 включена в раздел IX Уголовного кодекса Российской Федерации. Видовым объектом являются здоровье населения и общественная нравственность. Непосредственный объект в доктрине определяется по-разному: преобладает подход, согласно которому им выступает общественная нравственность в сфере сексуальных отношений, однако Р.Б. Осокин обоснованно указывает, что вовлечение посягает одновременно на нравственность и на свободу воли вовлекаемого лица, а потому состав следует считать двухобъектным[1]

Такая позиция подтверждается местом нормы в главе о преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности и характером воздействия: виновный не просто нарушает установленный порядок, но преодолевает сопротивление конкретного человека либо формирует у него готовность к антисоциальной деятельности. Дополнительный объект — личная свобода — проявляется в тех случаях, когда вовлечение сопровождается насилием, угрозами, шантажом или использованием зависимого положения, то

[1] Осокин Р.Б. К вопросу о природе вовлечения в занятие проституцией // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 9. С. 70–73.

есть признаками, часть которых вынесена законодателем в квалифицированный состав части второй.

Потерпевшим может быть любое физическое лицо независимо от пола и возраста. Уголовный закон не ограничивает круг потерпевших женщинами, что соответствует и статье 1 Конвенции 1949 г., оперирующей понятием «другое лицо». Б.Н. Кадников и Ю.П. Смирнов отмечают, что потерпевшими по данной категории дел выступают и лица мужского пола, а также лица, уже занимающиеся проституцией, в отношении которых совершается принуждение к продолжению занятия[1]. Если потерпевший не достиг восемнадцати лет, деяние квалифицируется по части третьей статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации; самостоятельного состава за вовлечение малолетнего норма не содержит.

Объективная сторона сформулирована альтернативно и включает два деяния: вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией. Первое предполагает активные действия, направленные на формирование у потерпевшего желания или готовности оказывать сексуальные услуги за вознаграждение. Второе адресовано лицу, которое уже занимается проституцией и намерено прекратить эту деятельность, но под воздействием виновного продолжает её. Объединение двух деяний в одной норме объясняется единством объекта и способов воздействия, однако, как будет показано далее, порождает трудности при квалификации.

Способы вовлечения в диспозиции не названы, что даёт правоприменителю широкое усмотрение. На практике встречаются предложение, уговоры, обещание вознаграждения или покровительства, обман, шантаж, использование материальной или иной зависимости. Обман как способ вовлечения установлен, в частности, по делу, рассмотренному Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации: потерпевшим предлагали работу официантками, продавщицами и секретарями-

[1] Кадников Б.Н., Смирнов Ю.П. К вопросу об уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 187–191.

референтами за границей, а по прибытии, отобрав документы и деньги, принуждали к занятию проституцией[1]

В литературе распространено определение, сформулированное судебной практикой: вовлечение есть действия, направленные на возбуждение желания, стремления у лица женского или мужского пола либо на получение от него согласия заниматься проституцией. Р.Б. Осокин приводит его со ссылкой на приговор Ленинского районного суда города Оренбурга от 9 сентября 2010 г., подчёркивая, что акцент делается именно на действиях виновного, а не на результате[2]. Такое понимание согласуется с конструкцией состава, однако не решает вопроса о моменте окончания преступления.

По моменту окончания в доктрине сложились две позиции. Согласно первой состав формальный, и преступление окончено с момента совершения действий, направленных на вовлечение, независимо от того, занялось ли потерпевшее лицо проституцией. Согласно второй необходимо установить фактическое занятие проституцией как последствие вмешательства виновного. Р.Б. Осокин, изучивший 128 обвинительных приговоров, установил, что в 114 случаях суды признавали деяние оконченным и лишь в 14 квалифицировали его как приготовление или покушение, что свидетельствует о преобладании формального подхода, хотя он и не является единственным[3]

Представляется более обоснованной формальная конструкция, но с оговоркой: действия должны быть предметными, то есть адресованными конкретному лицу и способными сформировать его готовность к занятию проституцией. Простое высказывание о возможности такого заработка, не воспринятое адресатом, состава не образует. Обратный подход, требующий наступления последствия, приводил бы к тому, что виновный, встретивший решительный отказ, освобождался бы от ответственности, а это противоречит

---

[1] Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 86-О05-5.

[2] Осокин Р.Б. К вопросу о природе вовлечения в занятие проституцией // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 9. С. 70–73.

[3] Осокин Р.Б. К вопросу о природе вовлечения в занятие проституцией // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 9. С. 70–73.

статье 1 Конвенции 1949 г., требующей наказывать склонение к проституции независимо от согласия лица.

Принуждение к продолжению занятия проституцией имеет собственную специфику. Потерпевший уже вовлечён в эту деятельность, поэтому воздействие направлено не на формирование мотива, а на подавление намерения прекратить промысел. Средства принуждения в диспозиции не перечислены, и практика относит к ним насилие, угрозы его применения, угрозы распространения сведений, использование долговой зависимости, изъятие документов. С.В. Кудрявцева и А.С. Брылева, изучая приговоры, выявили проблему конкуренции понятий «вовлечение» и «принуждение»: суды нередко описывают одни и те же действия обоими терминами либо, напротив, оставляют один из них без оценки[1]

Согласие потерпевшего на занятие проституцией не исключает преступности деяния и не влияет на квалификацию. Этот вывод вытекает из статьи 1 Конвенции 1949 г., а также из того, что занятие проституцией остаётся административно наказуемым по статье 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и никто не вправе привлекать к противоправной деятельности другое лицо даже по его просьбе[2]. Иное решение противоречило бы логике главы 25 Уголовного кодекса Российской Федерации, охраняющей общественную нравственность независимо от воли отдельных лиц.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что вовлекает лицо в систематическое оказание сексуальных услуг за вознаграждение либо принуждает его продолжать такую деятельность, и желает совершить эти действия. Мотив и цель не включены в конструкцию состава: корысть типична, но не обязательна, а вовлечение из

---

[1] Кудрявцева С.В., Брылева А.С. Проблемные вопросы регламентации уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 5-4. С. 58–61.

[2] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 6.11.

ложно понятых интересов «помощи» или из мести также образует преступление. И.С. Алихаджиева справедливо обращает внимание на то, что отсутствие в диспозиции признаков способа и мотива делает норму недостаточно определённой и создаёт риск расширительного толкования[1]

Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет. Часть третья статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающая ответственность за вовлечение несовершеннолетнего, не изменяет возраста субъекта, поскольку санкция этой части не включена в перечень части второй статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации. Между тем Е.В. Царев указывает, что вовлечение несовершеннолетнего предполагает повышенную общественную опасность именно взрослого виновного, и предлагает распространить на такие случаи восемнадцатилетний возраст, как это сделано в статье 150 Уголовного кодекса Российской Федерации[2]

Таким образом, объективная сторона статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации включает две формы деяния, различающиеся по исходному положению потерпевшего: вовлечение обращено к лицу, ещё не занимающемуся проституцией, принуждение — к лицу, которое намерено прекратить эту деятельность. Способы воздействия законом не ограничены, что компенсируется требованием предметности действий и формальной конструкцией состава. Субъективная сторона выражается в прямом умысле без обязательного корыстного мотива, а субъект является общим и достигает шестнадцати лет, что порождает обоснованную критику в литературе.

---

[1] Алихаджиева И.С. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией: недостатки конструкции и содержания статей 240 и 241 УК РФ // Вестник Поволжского института управления. 2009. № 3. С. 107–115.

[2] Царев Е.В. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией: проблемы квалификации и технико-юридического конструирования нормы // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 4. С. 34–38.

## Выводы по главе 1

Первая глава позволяет сделать три вывода. Во-первых, статья 240 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеет аналога в советском законодательстве: до 1997 г. наказывались содержание притонов и сводничество, тогда как воздействие на волю вовлекаемого лица самостоятельным составом не признавалось. Международно-правовую основу нормы образует Конвенция 1949 г., требующая наказывать склонение к проституции даже при согласии потерпевшего.

Во-вторых, объективная сторона охватывает две формы деяния, разграничиваемые по исходному положению потерпевшего, а состав сконструирован формальным, что подтверждается преобладающей практикой. В-третьих, субъективные признаки — прямой умысел и общий субъект с шестнадцати лет — не создают препятствий для применения нормы, однако возраст виновного при вовлечении несовершеннолетнего требует законодательного уточнения. Неопределённость ключевых терминов предопределяет необходимость анализа квалифицированных видов и отграничения от смежных деяний, чему посвящена вторая глава.

# ГЛАВА 2. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ И ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ ДЕЯНИЙ

## 2.1. Квалифицированные виды вовлечения в занятие проституцией

Статья 240 Уголовного кодекса Российской Федерации включает основной состав (часть первая), квалифицированный (часть вторая) и особо квалифицированный (часть третья). Часть вторая относит к квалифицирующим признакам применение насилия или угрозу его применения (пункт «а»), перемещение потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации либо незаконное удержание его за границей (пункт «б») и совершение деяния группой лиц по предварительному сговору (пункт «в»). Санкция части второй — лишение свободы до шести лет с ограничением свободы до двух лет либо без такового, что переводит деяние в категорию тяжких преступлений[1].

Признак применения насилия охватывает физическое воздействие, не причинившее вреда здоровью либо причинившее побои или лёгкий вред здоровью. Если насилие повлекло вред средней тяжести или тяжкий вред, содеянное требует квалификации по совокупности со статьями 112 или 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку санкция части второй статьи 240 не рассчитана на такие последствия. Угроза должна быть реальной и относиться к применению физического насилия; угроза убийством, воспринятая потерпевшим как осуществимая, также охватывается пунктом «а» и не требует дополнительной квалификации по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.

О.П. Грибунов, Г.Г. Небратенко и их соавторы обращают внимание на оценочность признака насилия: закон не дифференцирует ответственность по его интенсивности, из-за чего одинаковую оценку получают толчок и

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 240.

систематические избиения[1]. Авторы предлагают дифференцировать ответственность в зависимости от характера насилия. Предложение заслуживает внимания, однако его реализация потребовала бы выделения новых квалифицирующих признаков и усложнила бы конструкцию нормы.

Пункт «б» части второй описывает две формы: перемещение потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации и незаконное удержание его за границей. Перемещение не обязательно предполагает незаконное пересечение границы самим потерпевшим: достаточно, чтобы виновный организовал выезд лица за пределы Российской Федерации или его въезд на территорию страны с целью вовлечения в занятие проституцией. Удержание за границей означает воспрепятствование возвращению потерпевшего, в том числе путём изъятия документов, лишения денежных средств и угроз.

Именно такая ситуация установлена по делу Джелялова. Потерпевших, часть которых была несовершеннолетними, подбирали в городе Владимире, размещали в квартирах в Санкт-Петербурге, оформляли заграничные паспорта, иногда на чужие фамилии, после чего отправляли в Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты. По прибытии у девушек забирали деньги, применяли насилие, штрафовали, угрожали расправой над ними и родственниками, а при отказе силой доставляли к клиентам. Судебная коллегия признала действия виновных совокупностью преступлений, предусмотренных статьёй 240 и статьёй 241 Уголовного кодекса Российской Федерации, и указала, что статья 12 Уголовного кодекса Российской Федерации применена правильно[2].

Часть третья статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные частями первой или второй, совершённые организованной группой либо в отношении

---

[1] Грибунов О.П., Небратенко Г.Г., Безручко Е.В., Миллерова Е.А. Проблемы уголовно-правовой оценки вовлечения в занятие проституцией и организации данного вида деятельности путем применения насилия или угрозы его применения // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 6. С. 941–950.

[2] Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 86-О05-5.

несовершеннолетнего. Санкция — лишение свободы от трёх до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы до двух лет либо без такового. Лишение права предусмотрено потому, что виновными нередко выступают лица, отвечающие за досуг, размещение или перевозку граждан и использующие служебные возможности для поиска потерпевших.

Группа лиц по предварительному сговору (пункт «в» части второй) предполагает участие двух или более лиц, договорившихся о совместном совершении деяния до начала выполнения объективной стороны, причём каждый выполнял действия, образующие объективную сторону вовлечения или принуждения. Организованная группа требует дополнительно устойчивости объединения, наличия организатора и относительной длительности деятельности. По делу Джелялова суд установил, что группа носила устойчивый характер, действовала длительное время, между её членами были распределены роли и определён механизм функционирования, включая изготовление подлинных и поддельных документов, поэтому содеянное квалифицировано по признаку организованной группы.

Признак совершения деяния в отношении несовершеннолетнего был скорректирован Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ, исключившим из части третьей слово «заведомо». Исключение этого слова не означает перехода к объективному вменению: возраст потерпевшего охватывается умыслом, поэтому виновный должен осознавать либо допускать, что вовлекает несовершеннолетнего. Если взрослый участник группы добросовестно заблуждался относительно возраста и обстоятельства дела не позволяли усомниться в совершеннолетии, содеянное не может быть квалифицировано по части третьей. Вместе с тем при групповом вовлечении, как показывает практика, виновные обычно знают возраст потерпевших, поскольку оформляют им документы, а несовершеннолетние имеют при себе свидетельства о рождении.

Вопрос о квалификации сопряжённых действий заслуживает отдельного внимания. Если виновный вовлекает несовершеннолетнего и одновременно получает от него сексуальные услуги, содеянное образует совокупность части третьей статьи 240 и статьи 240.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку объективные стороны этих составов не совпадают. Если же с несовершеннолетним совершаются действия сексуального характера, содеянное дополнительно квалифицируется по статьям 134 или 135 Уголовного кодекса Российской Федерации при наличии к тому оснований. Отдельный случай — вовлечение, сопряжённое с похищением человека: Р.Д. Шарапов приводит позицию Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой похищение потерпевшей с целью принуждения её к продолжению занятия проституцией статьёй 240 Уголовного кодекса Российской Федерации не охватывается и требует квалификации по совокупности со статьёй 126 Уголовного кодекса Российской Федерации[1]

Таким образом, система квалифицирующих признаков статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации построена по признакам способа (насилие), места (перемещение через границу и удержание за границей), соучастия (группа и организованная группа) и свойства потерпевшего (несовершеннолетие). Практика исходит из того, что насилие, причинившее вред здоровью свыше лёгкого, требует совокупности с соответствующими статьями главы 16 Уголовного кодекса Российской Федерации, а совершение деяния в отношении несовершеннолетнего предполагает осведомлённость виновного о его возрасте.

---

[1] Шарапов Р.Д. Вопросы квалификации преступлений, связанных с эксплуатацией проституции и незаконным оборотом порнографических материалов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2023. № 1 (63). С. 22–30.

## 2.2. Отграничение вовлечения в занятие проституцией от смежных преступлений и административных правонарушений

Наиболее значимой для практики является задача отграничения статьи 240 от статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 241 устанавливает ответственность за деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно за содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией. Ключевое различие проходит по направленности действий: статья 240 наказывает воздействие на волю вовлекаемого лица, а статья 241 — организаторские действия по созданию и обеспечению промысла, при котором вовлекаемые лица могут и не испытывать непосредственного воздействия конкретного виновного.

П.В. Мочалкина, характеризуя организацию занятия проституцией, относит к её содержанию рекламу, содержание персонала и обустройство помещения, отмечая, что суды нередко ошибочно отождествляют организацию с содержанием притона[1]. Из этого следует, что при одновременном вовлечении конкретных лиц организатор отвечает по совокупности статей 240 и 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Такая совокупность вменена, в частности, по делу Джелялова, признанного соисполнителем организации и содержания притонов на территории Объединённых Арабских Эмиратов и Таиланда.

Разграничение со статьёй 240.1 Уголовного кодекса Российской Федерации проводится по субъекту и характеру действий. Данная норма, введённая Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ, наказывает получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет лицом, достигшим восемнадцати лет, причём примечание

---

[1] Мочалкина П.В. Уголовно-правовая характеристика организации занятия проституцией: теория и практика // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 12-4. С. 15–17.

к статье определяет сексуальные услуги через половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, условием совершения которых является вознаграждение либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему или третьему лицу[1]

Из приведённого определения видно, что статья 240.1 адресована потребителю услуг, а статья 240 — лицу, которое формирует предложение. Получатель услуг не вовлекает несовершеннолетнего в занятие проституцией, если не склонял его к систематической деятельности; он приобретает конкретную услугу. Совокупность возможна в тех случаях, когда виновный одновременно склоняет несовершеннолетнего к систематическому оказанию услуг и сам их получает, поскольку в его действиях присутствуют две различные объективные стороны.

Отграничение от торговли людьми, предусмотренной статьёй 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводится по предмету посягательства и способу. Торговля людьми предполагает куплю-продажу человека либо иные сделки, а равно вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение в целях эксплуатации. Р.Б. Осокин формулирует критерий разграничения так: при торговле людьми человек выступает объектом сделки, а при вовлечении воздействие направлено на его волю, причём согласие потерпевшего в обоих случаях ответственности не исключает[2].

Признак эксплуатации, используемый в статье 127.1, включает использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, поэтому при торговле людьми с целью вовлечения в проституцию возможна совокупность обеих норм. Ю.В. Ловчикова отмечает, что смежные составы соотносятся как общий и специальный лишь частично, и

---

[1] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ, статья 1.

[2] Осокин Р.Б. К вопросу об отграничении составов вовлечения в занятие проституцией и организации занятия проституцией от состава торговли людьми // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 12. С. 387–390.

предлагает оценивать содеянное по совокупности при наличии самостоятельных действий, образующих объективные стороны обеих статей[1]

От использования рабского труда, предусмотренного статьёй 127.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вовлечение в занятие проституцией отличается характером используемых способностей. Рабский труд предполагает принудительное использование трудовых функций, тогда как предметом статьи 240 выступают сексуальные услуги. Р.Б. Осокин подчёркивает, что при использовании рабского труда трудовая деятельность является содержанием эксплуатации, а при вовлечении в проституцию — лишь средством получения дохода третьими лицами[2]

Существенное значение имеет соотношение уголовной и административной ответственности. Статья 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает штраф от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей за занятие проституцией, а статья 6.12 — штраф от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или административный арест от десяти до пятнадцати суток за получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией[3]

Соотношение этих норм строится по субъекту и характеру деяния. Лицо, оказывающее сексуальные услуги, отвечает по статье 6.11, если отсутствуют признаки вовлечения им третьих лиц. Лицо, получающее доход от занятия проституцией другого лица, отвечает по статье 6.12 при условии, что его действия не образуют организации занятия проституцией или вовлечения в него. Как только устанавливается воздействие на волю нового участника,

---

[1] Ловчикова Ю.В. Проблемы соотношения торговли людьми с другими смежными преступлениями // Уральский журнал правовых исследований. 2022. № 2 (19). С. 63–67.

[2] Осокин Р.Б. Разграничение составов вовлечения в занятие проституцией и использования рабского труда // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 2 (118). С. 294–296.

[3] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статьи 6.11, 6.12.

содеянное перестаёт быть административным правонарушением и требует квалификации по статье 240 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ф.Н. Кадников, анализируя ответственность за занятие проституцией и сексуальную эксплуатацию других лиц, указывает на необходимость разграничивать собственное занятие проституцией, извлечение дохода от него и действия, направленные на расширение круга лиц, оказывающих услуги. Последнее, по его мнению, представляет повышенную опасность и должно влечь уголовную ответственность независимо от размера дохода[1]. Это наблюдение подтверждает, что граница между административным правонарушением и преступлением проходит по признаку вовлечения, а не по размеру полученной суммы.

Опыт государств бывшего СССР показывает, насколько по-разному очерчены границы ответственности. В.В. Кузнецов отмечает, что Уголовный кодекс Узбекистана не содержит нормы о вовлечении в занятие проституцией, ограничиваясь содержанием мест разврата и сводничеством, а Уголовный кодекс Туркменистана устанавливает ответственность за само занятие проституцией, тогда как российский закон разводит занятие, вовлечение и организацию[2]. Российская модель охватывает три уровня — административную ответственность исполнителя, уголовную ответственность вовлекающего и организатора — и относится к числу наиболее развёрнутых.

Таким образом, статья 240 Уголовного кодекса Российской Федерации отграничивается от статьи 241 по направленности действий, от статьи 240.1 — по субъекту и приобретаемому благу, от торговли людьми — по отсутствию сделки в отношении человека, от использования рабского труда — по характеру эксплуатируемых способностей, а от административных правонарушений — по наличию воздействия на волю вовлекаемого лица. Во

---

[1] Кадников Ф.Н. К вопросу об ответственности за занятие проституцией и сексуальную эксплуатацию других лиц в форме занятия ими проституцией // Криминологический журнал. 2022. № 4. С. 98–105.

[2] Кузнецов В.В. Особенности ответственности за преступления, связанные с проституцией, по законодательству стран бывшего СССР // Юристъ - Правоведъ. 2013. № 1 (56). С. 100–103.

всех случаях определяющим является установление того, совершал ли виновный действия, направленные на формирование или сохранение готовности другого лица оказывать сексуальные услуги за вознаграждение.

## Выводы по главе 2

Вторая глава позволяет сделать три вывода. Первый: квалифицированные виды статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации построены по четырём основаниям — способу, месту, соучастию и свойству потерпевшего, причём насилие, причинившее вред здоровью свыше лёгкого, требует совокупной квалификации, а несовершеннолетие потерпевшего предполагает осведомлённость виновного о возрасте. Второй: часть третья, устанавливающая ответственность за деяние организованной группы или в отношении несовершеннолетнего, относится к тяжким преступлениям, а предусмотренное ею лишение права занимать определённые должности отражает связь деяния со служебными возможностями виновного.

Третий вывод касается разграничения. Вовлечение отличается от организации занятия проституцией по направленности действий, от получения сексуальных услуг несовершеннолетнего — по субъекту, от торговли людьми — по отсутствию сделки в отношении человека, от использования рабского труда — по характеру эксплуатируемых способностей, от административных правонарушений — по наличию воздействия на волю потерпевшего. Единым критерием во всех случаях выступает установление действий, формирующих или сохраняющих готовность лица оказывать сексуальные услуги за вознаграждение, что и позволяет отнести содеянное к статье 240 Уголовного кодекса Российской Федерации.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сформулировать выводы по каждому из поставленных вопросов и определить направления совершенствования нормы.

Статья 240 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеет аналога в советском законодательстве. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. наказывал содержание притонов разврата и сводничество с корыстной целью, а вовлечение упоминалось лишь применительно к несовершеннолетним. Действующая норма криминализовала воздействие на волю вовлекаемого лица, что соответствует Конвенции 1949 г., требующей наказывать склонение к проституции даже при согласии потерпевшего. Российская модель остаётся компромиссной: занятие проституцией наказуемо административно, а уголовная ответственность наступает за действия третьих лиц, извлекающих выгоду из этого занятия.

Объективная сторона включает две формы деяния, разграничиваемые по исходному положению потерпевшего: вовлечение обращено к лицу, ещё не занимающемуся проституцией, принуждение к продолжению — к лицу, которое намерено прекратить эту деятельность. Способы воздействия законом не ограничены, что компенсируется требованием предметности действий: они должны быть адресованы конкретному лицу и способны сформировать у него готовность оказывать сексуальные услуги за вознаграждение. Состав сконструирован формальным, и это подтверждается данными о том, что суды в подавляющем большинстве случаев признают деяние оконченным с момента совершения действий, не требуя наступления последствия.

Субъективная сторона выражается в прямом умысле; корыстный мотив типичен, но не обязателен. Субъект общий и достигает шестнадцати лет, при этом часть третья статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающая ответственность за вовлечение несовершеннолетнего, возраст субъекта не повышает. Такое решение расходится со статьёй 150 Уголовного кодекса Российской Федерации, где для вовлечения несовершеннолетнего в

преступление требуется восемнадцатилетний возраст виновного, и потому нуждается в корректировке.

Квалифицированные виды построены по признакам способа, места, соучастия и свойства потерпевшего. Насилие, причинившее вред здоровью свыше лёгкого, требует совокупной квалификации со статьями главы 16 Уголовного кодекса Российской Федерации; перемещение потерпевшего через Государственную границу не предполагает незаконности её пересечения; организованная группа предполагает устойчивость объединения и распределение ролей. Признак совершения деяния в отношении несовершеннолетнего, изложенный после изменений 2012 г. без слова «заведомо», тем не менее требует осознания виновным возраста потерпевшего, поскольку возраст охватывается умыслом.

Разграничение статьи 240 со смежными нормами проводится по направленности действий и по предмету посягательства. От организации занятия проституцией вовлечение отличается воздействием на волю конкретного лица, от получения сексуальных услуг несовершеннолетнего — ролью субъекта, от торговли людьми — отсутствием сделки в отношении человека, от использования рабского труда — характером эксплуатируемых способностей, от административных правонарушений — наличием вовлечения как активного воздействия. Решающим во всех случаях является установление действий, формирующих или сохраняющих готовность лица оказывать сексуальные услуги за вознаграждение.

Проведённый анализ показывает, что норма применяется редко: по данным формы № 10-а за 2025 г. по части первой статьи 240 не осуждён ни один человек, по части второй — 11, по части третьей — 57, тогда как по статье 241 осуждено 419 и 34 человека соответственно. Такое соотношение объясняется сложностью доказывания воздействия на волю потерпевшего и стремлением правоохранительных органов квалифицировать содеянное по более «удобной» статье об организации занятия проституцией. Между тем именно статья 240 отражает сущность эксплуатации проституции третьими

лицами, и её недооценка приводит к смягчению ответственности организаторов.

По результатам исследования представляется возможным внести три предложения. Первое: дополнить статью 240 Уголовного кодекса Российской Федерации примечанием, определяющим проституцию как систематическое оказание сексуальных услуг за вознаграждение, а вовлечение — как действия, направленные на формирование у лица готовности оказывать такие услуги либо на воспрепятствование их прекращению. Это устранило бы основную причину расхождений в практике.

Второе: повысить возраст субъекта ответственности по части третьей статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации до восемнадцати лет, согласовав норму со статьёй 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. Третье: дополнить часть вторую статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации признаком совершения деяния с использованием служебного положения, поскольку действующая санкция части третьей предусматривает лишение права занимать определённые должности, но само использование служебных возможностей для поиска потерпевших квалифицирующим признаком не названо.

Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные положения могут применяться при квалификации вовлечения в занятие проституцией, при подготовке сотрудников подразделений по организации применения административного законодательства и в учебном процессе по дисциплине «Уголовное право». Материалы исследования использованы в докладе на заседании научного кружка кафедры уголовного права и криминологии Барнаульского юридического института МВД России.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

## Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 18.10.2026).
2. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами: одобрена резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 2 декабря 1949 г. // Организация Объединённых Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml (дата обращения: 18.10.2026).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 18.10.2026).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 18.10.2026).
5. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/ (дата обращения: 18.10.2026).
6. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный

закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/ (дата обращения: 18.10.2026).

7. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних: Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126735/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/ (дата обращения: 18.10.2026).
8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/37973/print (дата обращения: 18.10.2026).
9. Уголовный кодекс РСФСР: утверждён Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/438140208c123a148b119d527213dd8cc1ea29f2/ (дата обращения: 18.10.2026).

## Учебная, научная литература

10. Алихаджиева И.С. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией: недостатки конструкции и содержания статей 240 и 241 УК РФ // Вестник Поволжского института управления. 2009. № 3. С. 107–115. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vovlechenie-v-zanyatie-prostitutsiey-i-organizatsiya-zanyatiya-prostitutsiey-nedostatki-konstruktsii-i-soderzhaniya-statey-240-i-241-uk (дата обращения: 18.10.2026).
11. Грибунов О.П., Небратенко Г.Г., Безручко Е.В., Миллерова Е.А. Проблемы уголовно-правовой оценки вовлечения в занятие проституцией и организации данного вида деятельности путем применения насилия или

угрозы его применения // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 6. С. 941–950. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ugolovno-pravovoy-otsenki-vovlecheniya-v-zanyatie-prostitutsiey-i-organizatsii-dannogo-vida-deyatelnosti-putem-primeneniya (дата обращения: 18.10.2026).

12. Кадников Б.Н., Смирнов Ю.П. К вопросу об уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 187–191. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-vovlechenie-v-zanyatie-prostitutsiey-ili-prinuzhdenie-k-prodolzheniyu-zanyatiya-prostitutsiey (дата обращения: 18.10.2026).
13. Кадников Ф.Н. К вопросу об ответственности за занятие проституцией и сексуальную эксплуатацию других лиц в форме занятия ими проституцией // Криминологический журнал. 2022. № 4. С. 98–105. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-otvetstvennosti-za-zanyatie-prostitutsiey-i-seksualnuyu-ekspluatatsiyu-drugih-lits-v-forme-zanyatiya-imi-prostitutsiey (дата обращения: 18.10.2026).
14. Кудрявцева С.В., Брылева А.С. Проблемные вопросы регламентации уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 5-4. С. 58–61. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-reglamentatsii-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-vovlechenie-v-zanyatie-prostitutsiey (дата обращения: 18.10.2026).
15. Кузнецов В.В. Особенности ответственности за преступления, связанные с проституцией, по законодательству стран бывшего СССР // Юристъ - Правоведъ. 2013. № 1 (56). С. 100–103. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otvetstvennosti-za-prestupleniya-svyazannye-s-prostitutsiey-po-zakonodatelstvu-stran-byvshego-sssr (дата обращения: 18.10.2026).

16. Ловчикова Ю.В. Проблемы соотношения торговли людьми с другими смежными преступлениями // Уральский журнал правовых исследований. 2022. № 2 (19). С. 63–67. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sootnosheniya-torgovli-lyudmi-s-drugimi-smezhnymi-prestupleniyami (дата обращения: 18.10.2026).
17. Минстер М.В., Павловский И.С. Определение понятия и признаки проституции: проблемные аспекты в теории и юридической практике // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. № 4. С. 452–459. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-ponyatiya-i-priznaki-prostitutsii-problemnye-aspekty-v-teorii-i-yuridicheskoy-praktike (дата обращения: 18.10.2026).
18. Мочалкина П.В. Уголовно-правовая характеристика организации занятия проституцией: теория и практика // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 12-4. С. 15–17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-harakteristika-organizatsii-zanyatiya-prostitutsiey-teoriya-i-praktika (дата обращения: 18.10.2026).
19. Мяханова А.Н., Гунзынов Ж.П., Буинов Ю.Е. Современные и дореволюционные аспекты вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией в России (на примере Республики Бурятия) // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2022. № 1. С. 55–63. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-i-dorevolyutsionnye-aspekty-vovlecheniya-nesovershennoletnih-v-zanyatie-prostitutsiey-v-rossii-na-primere-respubliki (дата обращения: 18.10.2026).
20. Осокин Р.Б. К вопросу о природе вовлечения в занятие проституцией // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 9. С. 70–73. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-prirode-vovlecheniya-v-zanyatie-prostitutsiey (дата обращения: 18.10.2026).

21. Осокин Р.Б. К вопросу об отграничении составов вовлечения в занятие проституцией и организации занятия проституцией от состава торговли людьми // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 12. С. 387–390. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-otgranichenii-sostavov-vovlecheniya-v-zanyatie-prostitutsiey-i-organizatsii-zanyatiya-prostitutsiey-ot-sostava-torgovli (дата обращения: 18.10.2026).
22. Осокин Р.Б. Разграничение составов вовлечения в занятие проституцией и использования рабского труда // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 2 (118). С. 294–296. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razgranichenie-sostavov-vovlecheniya-v-zanyatie-prostitutsiey-i-ispolzovaniya-rabskogo-truda (дата обращения: 18.10.2026).
23. Синьков Д.В., Бальчиндоржиева О.Б., Мяханова А.Н., Цэнгэл С.Д., Гунзынов Ж.П. Некоторые аспекты вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией по уголовному законодательству Китая и Монголии (сравнительно-правовой анализ с отдельными нормами законодательства России) // Baikal Research Journal. 2022. Т. 13. № 4. DOI: 10.17150/2411-6262.2022.13(4).22. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-vovlecheniya-nesovershennoletnih-v-zanyatie-prostitutsiey-po-ugolovnomu-zakonodatelstvu-kitaya-i-mongolii (дата обращения: 18.10.2026).
24. Царев Е.В. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией: проблемы квалификации и технико-юридического конструирования нормы // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 4. С. 34–38. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vovlechenie-nesovershennoletnego-v-zanyatie-prostitutsiey-problemy-kvalifikatsii-i-tehniko-yuridicheskogo-konstruirovaniya-normy (дата обращения: 18.10.2026).
25. Шарапов Р.Д. Вопросы квалификации преступлений, связанных с эксплуатацией проституции и незаконным оборотом порнографических материалов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2023.

№ 1 (63). С. 22–30. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-kvalifikatsii-prestupleniy-svyazannyh-s-ekspluatatsiey-prostitutsii-i-nezakonnym-oborotom-pornograficheskih-materialov (дата обращения: 18.10.2026).

## Эмпирические материалы

26. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 86-О05-5 // Верховный Суд Российской Федерации. URL: http://vsrf.ru/files/12293/ (дата обращения: 18.10.2026).
27. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2024/k3-svod_vse_sudy-2024.xls (дата обращения: 18.10.2026).
28. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2025_all/k3-svod_vse_sudy-2025.xls (дата обращения: 18.10.2026).